và gia đình bên nội của anh đưa ra là vì cháu Tùng và cháu Linh đều là con trai, là dòng giống của dòng họ Phạm nên anh Thanh phải có quyền nuôi dưỡng.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Bạn có đồng ý với quan điểm của anh Thanh không?

Tình tiết bổ sung:

Anh Thanh chị Hồng cùng xác nhận có các tài sản chung sau đây:

- Một nhà xây mái bằng diện tích 4m x 8m trên phần đất của bố mẹ chị Hồng cho mượn từ năm 1993;
- Một ti vi Sonny 21inchs mua năm 1996;
- Một tủ lạnh Liên xô mua năm 1993;
- Một bếp ga Nhật mua năm 1997;
- Một tủ đứng bằng gỗ;
- Một giường đôi;
- Một cửa hàng bán sơn và các hàng hóa tổng hợp khác.

Tất cả các tài sản trên, vợ chồng không tự định giá được. Anh Thanh đề nghị Toà án giải quyết.

Câu hỏi 4: (1,5 điểm)

Quan điểm của bạn về tài sản chung của vợ chồng anh Thanh?

Tình tiết bổ sung

Vợ chồng anh Thanh, chị Hồng cũng xác nhận khoản tiền nợ như sau:

- Vay của Ngân hàng nông nghiệp tỉnh số tiền là 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), vay từ tháng 10 năm 2003, lãi suất 1%/tháng, mới trả lãi được hai tháng;
- Vay của ông Đinh Xuân Thái số tiền là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng), vay từ năm 2000.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Tòa án có giải quyết các khoản tiền nợ trong vụ án ly hôn của anh Thanh, chị Hồng hay không?

Tình tiết bổ sung

Đại diện Ngân hàng nông nghiệp tỉnh cho biết, vợ chồng anh Thanh có vay ngân hàng số tiền là 60.000.000 đồng, thời hạn vay là hai năm. Khi vay, hai bên có làm thủ tục thế chấp căn nhà của vợ chồng anh Thanh. Đến nay thời hạn vay chưa hết, Ngân hàng vẫn giữ các giấy tờ của tài sản thế chấp. Do vậy, đại diện Ngân hàng cho biết việc đòi nợ khoản tiền vay này sẽ thực hiện theo đúng thời hạn hợp đồng, nếu anh Thanh, chị Hồng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng nông nghiệp sẽ xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.

Ông Thái cũng cho biết: Ông là bố đẻ của chị Hồng. Vợ chồng chị Hồng có nợ ông khoản tiền 70 triệu đồng từ mấy năm nay. Nay vợ chồng chị Hồng vì lý do kinh tế mà đòi ly hôn. Bản thân ông rất đau buồn về chuyện này, nên chưa có yêu cầu đòi lại khoản tiền vợ chồng anh Thanh nợ.

Câu hỏi 6: (1,5 điểm)

Quan điểm của bạn về việc giải quyết khoản nợ của vợ chồng anh Thanh?

Tình tiết bổ sung

Toà án đã tiến hành hoà giải giúp vợ chồng đoàn tụ nhưng không thành. Anh Thanh vẫn cương quyết xin ly hôn. Chị Hồng vì vậy cũng đồng ý ly hôn. Về con, hai vợ chồng thỏa thuận là sẽ do chị Hồng nuôi cả hai, anh Thanh hàng tháng sẽ cấp dưỡng cho các con là 500.000 đồng/tháng. Về tài sản, vợ chồng cũng thoả thuận chị Hồng sẽ sở hữu toàn bộ tài sản chung vợ chồng và có trách nhiệm thanh toán cho anh Thanh số tiền 50.000.000 đồng là tiền chênh lệch về tài sản. Đối với khoản nợ chung, chị Hồng có trách nhiệm thanh toán cho các chủ nợ khi họ yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Toà án đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.